

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계약보증증권 보증기간 유효성 확보 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 □처 ㉠부는 구매계약, 공사 및 용역계약, 계약 관련 부대업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부)와 제73조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에는 아래와 같이 계약보증금에 대해 명시하고 있다.

사규 「계약규정시행세칙」

제72조(계약보증금 납부)

① 계약담당자는 계약규정 제10조에 따른 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약보증금을 계약금액의 100분의 5 이상으로 할 수 있다.

제73조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)

① 계약담당자는 입찰참가자 또는 계약상대자가 보증금을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제2항제1호·제3호 또는 제4호의 규정에 의한 지급보증서·보증보험증권 또는 보증서를 납부하고자 할 때에는 다음 각 호의 요건이 충족된 것으로 제출하게 하여야 한다.

1. 피보증인의 명의를 회사일 것
2. 보증금액이 납부하여야 할 보증금액 이상일 것
3. 보증기간은 보증금에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것

가. 입찰보증금

- (1) 보증기간의 초일: 입찰서 제출마감일 이전일 것
- (2) 보증기간의 만료일: 입찰서 제출마감일 다음날로부터 30일 이후일 것

나. 계약보증금

- (1) 보증기간의 초일: 계약기간 개시일
- (2) 보증기간의 만료일: 계약기간의 종료일 이후일 것

다. 하자보수보증금

- (1) 보증기간의 초일: 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날
- (2) 보증기간의 만료일: 하자담보책임기간 종료일 이후일 것

☐처 공문 ☐(☐)-*** (20⁰⁰. 6.) “계약 중지기간 계약보증금 담보 관련 법률검토 결과 알림”을 보면, 국내입찰 및 국내 수의계약할 때 낙찰자에게 특별약관⁶⁾을 포함한 계약보증서 제출 안내 및 수취토록 하고, 특별약관이 미적용된 계약건의 중지에 대해서는 계약보증금 관리에 유의하도록 안내하고 있다.

6) 특별약관 내용: 주계약이 연장된 경우에는 보증기간에도 불구하고 실제 계약이행완료일까지 보증이 유효함

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부의 계약기간이 연장된 계약건을 살펴본 결과, 연장된 계약기간에 대하여 계약보증증권 수취 누락으로 계약보증 대책이 마련되지 않았음을 확인하였다.

관련자 의견 ㉠부 공사계약 담당자는 20□■년 *월 해당 업무 담당 당시 초년생으로 업무에 익숙지 않아, 계약보증증권을 수취하는 것을 챙기지 못하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

연장된 계약기간에 대한 계약보증증권을 수취하여 계약에 대한 담보 확보(계약보증 증권)를 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 지급보증서·계약보증증권 등의 요건을 부서원들에게 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)